2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Maus-Tratos Contra Animais: Um Estudo Documental de Laudos Periciais da Polícia Civil do Distrito Federal (2021-2025)

G. M. C. Sant'Anna[a,*], G. C. Dalton[b,*], A. E. Maia[b], L. P. A. Deus[b], A. M. Trein[b], P. H. C. Naves[b], Y. N. G. Fonseca[b], D. B. Luz[b], M. A. Berçot[b]

[a]*Médica Veterinária, Universidade de Brasília (UnB), Brasília (DF), Brasil*

[b]*Instituto de Criminalística, Departamento de Polícia Técnica, Polícia Civil do Distrito Federal (DF), Brasil*

[*]*Endereço de e-mail para correspondência: giovanaveterinaria.unb@gmail.com. Tel.: +55 (61) 98426-9403. gdalton2010@gmail.com Tel.: +55 (61) 98175-3216*

Palavras-chave:maus-tratos; perícia criminal; medicina veterinária legal; bem-estar animal.

1. INTRODUÇÃO

Os crimes de maus-tratos contra animais apresentam crescente relevância no contexto da criminalística ambiental, especialmente diante do aumento das demandas investigativas relacionadas a delitos contra a fauna e da necessidade de produção de prova técnica qualificada. Paralelamente à ampliação do convívio entre seres humanos e animais, observa-se aumento significativo das denúncias envolvendo negligência, abandono, abuso físico e condições inadequadas de manejo, tornando a atuação pericial elemento central para a adequada materialização desses delitos.

No Brasil, estima-se a existência de aproximadamente 160 milhões de animais de estimação, configurando uma das maiores populações pet do mundo [1]. Apesar do fortalecimento do vínculo afetivo entre humanos e animais, persistem situações de violência e negligência que extrapolam a esfera do bem-estar animal, produzindo impactos relevantes na saúde pública, na segurança coletiva e na persecução penal.

A proteção jurídica da fauna encontra respaldo na Constituição Federal de 1988, especialmente em seu art. 225, que estabelece o dever do Poder Público e da coletividade de proteger o meio ambiente, vedando práticas que submetam os animais à crueldade [2]. Posteriormente, a Lei nº 9.605/1998 consolidou os maus-tratos contra animais como crime ambiental, reforçando a necessidade de mecanismos técnico-científicos capazes de subsidiar a responsabilização penal dos infratores [3], notadamente no tocante aos "pets" (cães e gatos) [4].

Nesse contexto, a perícia criminal assume papel fundamental na investigação dos delitos contra a fauna, especialmente em razão da necessidade de identificação, preservação e interpretação dos vestígios materiais. O exame de corpo de delito, obrigatório nas infrações que deixam vestígios, constitui instrumento indispensável para a comprovação da materialidade criminal, não podendo ser substituído pela confissão do investigado [5].

A atuação do perito criminal e da Medicina Veterinária Legal torna-se, portanto, essencial para a análise técnica e das evidências relacionadas aos maus-tratos, permitindo a caracterização das condutas lesivas, a avaliação das condições de bem-estar animal e a produção de prova pericial robusta. Além da constatação direta de lesões e alterações clínicas, a análise pericial frequentemente envolve interpretação de vestígios indiretos, registros documentais, condições ambientais e elementos relacionados ao manejo dos animais [6, 7].

Entretanto, fatores como o decurso temporal entre o fato e a realização da perícia, a degradação vestigial e a insuficiência documental podem comprometer a conclusividade dos exames, impactando diretamente a robustez da prova técnica e a efetividade da persecução penal.

Dessa forma, o estudo buscou analisar os laudos periciais relacionados a maus-tratos contra animais elaborados pela Polícia Civil do Distrito Federal, evidenciando padrões periciais observados na rotina criminalística e discutindo a relevância da atuação técnico-científica na materialização dos delitos contra a fauna.

2. OBJETIVO

O trabalho buscou analisar os laudos periciais relacionados a maus-tratos contra animais elaborados pela Seção de Crimes Contra o Meio Ambiente (SCMA) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), no período de janeiro de 2021 a julho de 2025, visando caracterizar o perfil das ocorrências, identificar padrões periciais associados às infrações e avaliar fatores que impactam a conclusividade da prova técnica. Buscou-se também evidenciar a relevância da Medicina Veterinária Legal e da atuação pericial criminal na materialização dos delitos contra a fauna, contribuindo para o fortalecimento da persecução penal e da proteção ao bem-estar animal.

3. METODOLOGIA

Foi realizado estudo descritivo retrospectivo, com abordagem quantitativa e análise documental de laudos periciais elaborados pela Seção de Crimes Contra o Meio Ambiente do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil do Distrito Federal.

Foram analisados 238 laudos periciais relacionados a crimes contra a fauna e maus-tratos contra animais, emitidos entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

3.1. Categorias

A coleta de dados foi realizada mediante análise dos documentos periciais arquivados na unidade, sendo extraídas informações referentes:

- à espécie animal envolvida;
- ao vínculo do autor/suspeito com o animal;
- ao tipo de exame pericial realizado;
- ao desfecho do laudo;
- ao intervalo entre o fato e a realização da perícia.

Os exames foram classificados em:

- exame direito;
- exame indireto;
- exame direto e indireto;
- direto e necropsia;
- necropsia.

Os desfechos dos laudos foram categorizados em:

- SIM, para casos confirmados de maus-tratos;
- NÃO, para casos em que não foi confirmado o crime;
- INCONCLUSIVO, quando não foi possível afirmar ou descartar a existência do crime, por insuficiência de elementos, perda de vestígios ou limitações técnicas.

Para análise temporal, os prazos entre o fato e a realização do exame pericial foram categorizados em:

- imediato (0-1 dia);
- curto (2-30 dias);
- médio (31-180 dias);
- longo (6 meses-1 ano);
- muito longo (>1 ano).

Em relação à autoria dos crimes, o autor foi categorizado buscando correlacionar o perfil do autor com a espécie acometida e o tipo de maus-tratos:

- tutor;
- vizinho;
- criadores;
- proprietário;
- outros.

3.2. Critérios técnico-periciais

A análise pericial considerou a presença de vestígios compatíveis com situações de maus-tratos, incluindo:

- condições inadequadas de manejo;
- privação de necessidades básicas;
- ausência de higiene;
- abandono;
- violência física;
- confinamento inadequado;
- ausência de assistência veterinária.

A interpretação técnica dos achados foi realizada à luz da legislação ambiental vigente e dos parâmetros estabelecidos pela Resolução CFMV nº 1.236/2018, especialmente os incisos do art. 5º, utilizados para caracterização objetiva das condutas relacionadas aos maus-tratos contra animais, sendo posteriormente agrupados em categorias macro, conforme a natureza da violação observada [8].

Os achados periciais também foram correlacionados ao Protocolo de Perícia em Bem-Estar Animal (PPBEA), proposto por Hammerschmidt & Molento em 2014 [9], bem como aos Procedimentos Operacio-

nais Padrão (POP Ambiental 1.02 e 1.05) da Secretaria Nacional de Segurança Pública, empregados como referência técnico-metodológica para padronização das avaliações periciais [10].

Os dados foram organizados em planilha eletrônica e submetidos à análise estatística descritiva, permitindo identificar padrões de ocorrência, frequência das infrações e fatores associados à conclusão dos exames periciais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados 238 laudos periciais relacionados a crimes contra a fauna e maus-tratos contra animais, emitidos entre janeiro de 2021 e julho de 2025, dos quais 104 casos (43,6%) apresentaram confirmação pericial de maus-tratos, enquanto 102 (43%) não confirmaram a ocorrência do crime e 32 (13%) foram considerados inconclusivos.

Observou-se relativa estabilidade no número anual de casos periciais ao longo do período estudado, com aumento proporcional de laudos confirmatórios nos anos mais recentes. Ainda que o recorte de 2025 compreenda apenas sete meses, verificou-se o maior percentual de confirmações, sugerindo uma crescente eficiência na identificação e materialização dos crimes.

Os resultados demonstram a relevância da perícia criminal como instrumento técnico de comprovação da materialidade delitiva, especialmente em crimes que dependem da correta interpretação de vestígios biológicos, ambientais e comportamentais. A baixa frequência de laudos inconclusivos reforça a robustez técnica das análises realizadas e evidencia a importância da atuação pericial na elucidação das ocorrências envolvendo maus-tratos contra animais.

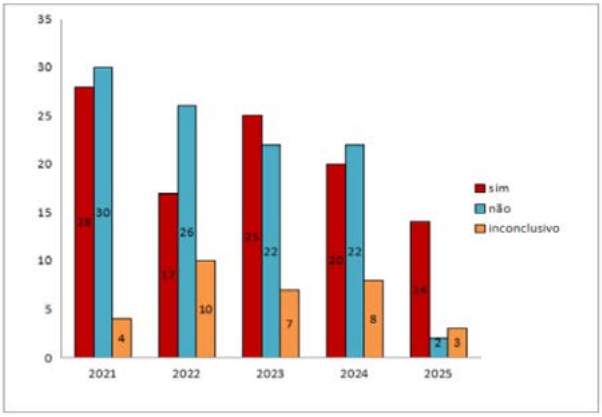


Gráfico 1 - Distribuição anual dos laudos periciais atendidos pela Seção de Crimes Contra o Meio-Ambiente do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal e respectivos desfechos (2021 a julho de 2025). Fonte: Autoria própria.

4.1 Espécies Vítimas

As aves apresentaram a maior parcela dos animais envolvidos nos casos periciados, correspondendo a 43,8% dos registros, seguidas pelos cães, com 34,6% das ocorrências. Apesar da predominância das aves nas denúncias, a maioria dos casos está relacionada a situações de criação irregular, tráfico ou manejo inadequado, sem elementos suficientes para caracterização objetiva de maus-tratos.

Entre os animais domésticos, os cães apresentaram a maior proporção de confirmações periciais, resultado compatível com a literatura nacional, que identifica cães e gatos como as principais vítimas de negligência, abandono e violência direta, em razão da convivência íntima com os seres humanos.

Os casos envolvendo equinos estiveram majoritariamente associados à exploração por tração animal e submissão a esforço excessivo, frequentemente acompanhados de lesões traumáticas e sinais de subnutrição. Tais achados reforçam o papel da perícia criminal na identificação de situações de sofrimento relacionadas tanto à violência direta quanto à exploração inadequada dos animais.

A análise das espécies acometidas permite compreender o perfil epidemiológico dos casos atendidos pela perícia oficial e contribui para direcionamento de políticas públicas, ações educativas e estratégias de fiscalização.

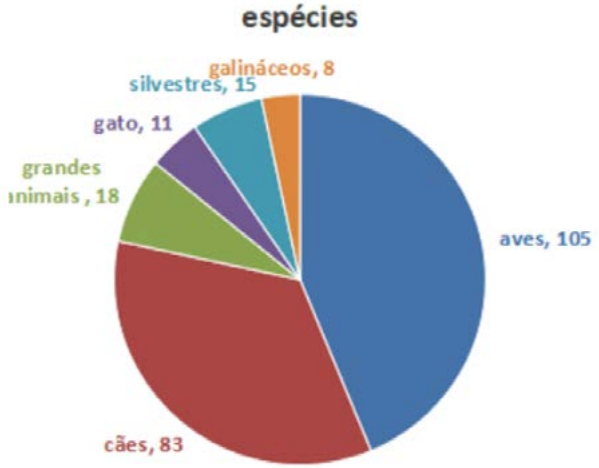


Gráfico 2 - Distribuição das espécies animais envolvidas nos casos periciados. Fonte: Autoria própria

4.2 Principais Tipos de Maus-Tratos

A análise dos laudos confirmatórios permitiu identificar 189 registros de infrações relacionadas aos incisos do art. 5º da Resolução CFMV nº 1.236/2018 [5], evidenciando que um mesmo caso frequentemente apresenta múltiplas formas simultâneas de violação ao bem-estar animal.

Os incisos mais frequentes identificados estão relacionados à negligência, abandono, privação de recursos básicos, falta de higiene e manutenção inadequada do ambiente, demonstrando predominância de condutas omissivas nos casos analisados.

O agrupamento dos incisos em categorias macro permitiu melhor interpretação dos padrões encontrados. A categoria "Abandono/Negligência e Ambiente Inadequado" foi a mais prevalente, seguida por "Falta de Manejo Sanitário e Superlotação", indicando que a maior parte dos casos decorre de omissão prolongada de cuidados essenciais.

Os resultados corroboram com a literatura nacional e internacional, que descreve a negligência como a forma mais comum de maus-tratos em animais domésticos. Além disso, evidenciam a importância da Resolução CFMV nº 1.236/2018 como instrumento técnico-normativo capaz de reduzir subjetividades e fortalecer a padronização pericial nos exames envolvendo maus-tratos animais.

Também foram identificados casos de violência direta, exploração excessiva e transporte inadequado e procedimentos clínico-cirúrgicos realizados de forma irregular, reforçando a diversidade das situações enfrentadas pela perícia criminal veterinária.

A categorização das infrações permitiu compreender não apenas a ocorrência dos maus-tratos, mas também sua dinâmica, contexto e natureza jurídica, contribuindo para análises mais objetivas e tecnicamente fundamentadas.

Categorias Macro	Incisos correspondentes (Res. CFMV nº 1.236/2018)	Quantidade de Registros	% sobre os 189 registros
1. Abandono/Negligência e Ambiente Inadequado	IV; VI; VII; VIII; IX; XII	91	48%
2. Falta de Manejo Sanitário e Superlotação	X; XI; XIII.	41	21,6%
3. Exploração / Transporte inadequado	XV; XVII; XXVII.	18	9,52%
4. Violência direta / Crueldade	III; XXI	30	15,8%
5. Procedimentos inadequados	I; XIX.	9	4,7%

Quadro 1 - Distribuição dos registros de maus-tratos por categorias macro e incisos correspondentes (Resolução CFMV nº 1.236/2018).

4.3 Prazos e efetividade pericial

O intervalo entre a ocorrência dos fatos e a realização da perícia demonstrou impacto direto na conclusividade dos laudos. Exames realizados em prazos mais curtos apresentaram menor frequência de resultados inconclusivos, enquanto atendimentos tardios estiveram associados à maior perda de vestígios e limitação técnica das análises.

Nos exames realizados imediatamente ou em curto prazo, observou-se elevada capacidade de confirmação ou exclusão objetiva do crime. Em contrapartida, os laudos executados em médio, longo e muito longo prazo apresentaram aumento expressivo da inconclusividade, evidenciando os efeitos da degradação de vestígios biológicos, alterações ambientais e perda de informações relevantes para a análise pericial.

Apesar disso, verificou-se que provas complementares, como registros fotográficos, vídeos e documentos clínico-veterinários, possibilitaram a confirmação técnica do crime mesmo em situações de longo intervalo temporal, demonstrando a importância da adequada documentação da ocorrência desde o primeiro atendimento policial.

Os achados reforçam a necessidade de preservação dos vestígios, celeridade na requisição pericial e integração eficiente entre autoridades e equipe pericial, fatores fundamentais para fortalecimento da materialidade probatória nos crimes de maus-tratos contra animais.



Gráfico 3 - Relação entre o prazo do atendimento pericial e a porcentagem de laudos inconclusivos. Fonte: Autoria própria.

4.4 Tipo de Exame e Materialidade do Crime

Os exames demonstraram que, embora o exame direto represente o padrão ideal para avaliação pericial, os exames indiretos também apresentaram elevada capacidade de materialização do crime quando acompanhados de documentação adequada e tecnicamente consistente.

Registros fotográficos, vídeos, prontuários clínicos e demais documentos permitiram a confirmação de maus-tratos mesmo na ausência de exame presencial do animal ou do local, especialmente em situações envolvendo lesões permanentes, desnutrição crônica e registros audiovisuais de violência direta.

A necropsia apresentou elevada taxa de conclusividade, reforçando sua importância na investigação de mortes violentas, intoxicações, traumas e lesões in-

ternas não observáveis no exame físico externo. Tais achados evidenciam o papel fundamental da medicina veterinária legal na determinação da causa mortis e na interpretação técnico-científica dos vestígios relacionados ao sofrimento animal.

Os resultados indicam que a efetividade da perícia criminal não depende exclusivamente da modalidade do exame realizado, mas da qualidade, integridade e convergência das evidências disponíveis para análise. Assim, a integração entre exame clínico, documentação complementar e protocolos padronizados fortalece significativamente a robustez técnico-jurídica dos laudos periciais.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à organização do XXVII Congresso Nacional de Criminalística, aos responsáveis pela Revista Brasileira de Criminalística e à Associação Brasileira de Criminalística – ABC pelo apoio concedido. Agradecem ainda à Direção do Instituto de Criminalística da PCDF e à Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília, importantes parceiros na elaboração deste estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ABINPET. Dados de mercado 2024. Disponível em: <https://abempet.org.br/wpcontent/uploads/2024/10/abinpet_apresentacao_dados_mercado_2024_completo_draft5.pdf>.

[2] BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.

[3] BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 13 fev. 1998. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>.

[4] BRASIL. Lei n° 14.064, de 29 de setembro de 2020. Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14064.htm>

[5] BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em <https://planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>.

[6] BRASIL. Lei n° 5.517, de 23 de outubro de 1968. Dispõe sobre o exercício da profissão de médico-veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5517.htm>.

[7] YOSHIDA, A. **Importância do perito oficial médico veterinário no levantamento de provas nos crimes de maus-tratos aos animais**. Dissertação (Mestrado em Patologia Experimental e Comparada). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2013. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10133/tde-19112013-175442/publico/ALBARTO_SOITI_YOSHIDA_Original.pdf>.

[8] BRASIL. Resolução CFMV nº 1.236, de 26 de outubro de 2018. **Conselho Federal de Medicina Veterinária**. Define e caracteriza crueldade, abuso e maus-tratos contra animais vertebrados, dispõe sobre a conduta de médicos veterinários e zootecnistas e dá outras providências. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=368728>.

[9] HAMMERSCHMIDT, J.; MOLENTO, C.F.M. Protocol for expert report on animal welfare in case of companion animal cruelty suspicion. ***Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science***, v. 51, p. 282-296, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.1678-4456.v51i4p282-296>. Acesso em: 7 de nov. 2025.

[10] MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Procedimentos operacionais padrão: perícia criminal — ambiental. **Secretaria Nacional de Segurança Pública** (Senasp). Brasília: MJSP, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/ptbr/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/pop/pops-periciacriminal-2024-ambiental-vol-1-pdf.pdf>.